32 K 2/21

# Amtsgericht Neuss

# Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

**Freitag, 19.02.2027, 11:00 Uhr,**
**1. Etage, Sitzungssaal 130, Breite Straße 48, 41460 Neuss**

folgender Grundbesitz:

**Wohnungsgrundbuch von Rosellen, Blatt 1446,**
**BV lfd. Nr. 1**
Gemarkung Rosellen
94,972/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Rosel-len, Flur 22,
Flurstück 286, Gebäude-und Freifläche, Föhrenstraße 24
Flurstück 287, Gebäude-und Freifläche, Föhrenstraße 24
Flurstück 288, Gebäude-und Freifläche, Föhrenstraße 22
Flurstück 289, Gebäude-und Freifläche, Föhrenstraße 22
groß: 862 m²
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 1. Obergeschoss Mitte, bezeichnet als Wohnung V und Kellerraum.

versteigert werden.

Objekt laut Gutachten:

Wohnungseigentum (3 Zimmer, Diele, Bad/WC, Küche, Loggia) in 3geschossigem Mehrfamilienwohnhaus (Nr. V im Aufteilungsplan) mit Kellerraum bestehend aus einer Eigentumswohnung (3 Zimmer, Diele, Bad/WC, Küche, Loggia) im 1. OG Mitte; mit Diele, Bad/WC, Küche, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Elternzimmer, Loggia und

Kellerraum; Baujahr ca. 1973; insg. ca. 85 m² Wohnfläche.

Lage: Föhrenstraße 22-24, 41470 Neuss-Rosellerheide.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 15.02.2024 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

138.400,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.